

Informativo comentado: Informativo 22-STJ (**RESUMIDO**)

Márcio André Lopes Cavalcante

DIREITO CONSTITUCIONAL

DIREITO À SAÚDE

O STJ cancelou as teses do IAC 14 sobre competência para julgamento de demandas que envolvam medicamentos não incorporados ao SUS, por colidirem com o que o STF decidiu no Tema 1.234

ODS 3 E 16

Estão revogadas as teses em abstrato definidas no IAC 14 do STJ, por contrariarem o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n. 1.366.243/RG, submetido à repercussão geral (Tema n. 1.234).

O IAC 14 do STJ estava em sentido contrário ao Tema 1.234 do STF em dois aspectos principais:

- **Competência:** o IAC 14 estabeleceu que a competência seria definida conforme os entes escolhidos pelo autor da ação. O STF, porém, definiu critérios objetivos, determinando que as ações sobre medicamentos não incorporados ao SUS tramitem na Justiça Federal quando o tratamento anual for igual ou acima de 210 salários mínimos.
- **Alteração do polo passivo:** o IAC 14 vedava aos magistrados alterar o polo passivo com base nas regras do SUS. O STF determinou o oposto: autorizou os juízes a incluírem outros entes quando necessário para efetivar a decisão, estabelecendo ainda regras específicas de ressarcimento entre União, Estados e Municípios.

STJ. 1ª Seção. CC 187.276-RS, CC 187.533-SC e CC 188.002-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgados em 27/11/2024 (IAC 14) (Info 22 - Edição Extraordinária).

AMICUS CURIAE

Não se admite a intervenção como amicus curiae de instituição de caráter abrangente, composta exclusivamente por advogados, cujo interesse subjetivo guarda relação apenas com o julgamento favorável a uma das partes

ODS 16

Caso hipotético: em 2011, João, paciente esquizofrênico, fugiu do Hospital Municipal e faleceu após ser atropelado na saída do estabelecimento. Foi instaurado inquérito policial para investigar possível crime de abandono de incapaz por parte dos profissionais do hospital, sendo arquivado em 2015 por falta de indícios.

Em 2018, a mãe de João ajuizou ação de indenização por danos morais contra o Município, que foi julgada procedente. O juiz afastou a prescrição quinquenal com base no art. 200 do Código Civil, considerando que o prazo prescricional só começou a correr após o arquivamento do inquérito policial em 2015. Contudo, o Tribunal de Justiça reformou a sentença, reconhecendo a prescrição, o que levou a autora a interpor recurso especial ao STJ.

O Lawfare Institute requereu sua intervenção como amicus curiae no processo, argumentando ter como missão a defesa dos direitos fundamentais e alegando que o art. 200 do Código Civil estaria sendo interpretado de forma restritiva.

O STJ, contudo, não admitiu a intervenção, estabelecendo que não se permite a participação como amicus curiae de instituição de caráter abrangente, formada apenas por advogados, cujo interesse subjetivo está relacionado apenas ao resultado favorável a uma das partes.

STJ. 1ª Turma. REsp 2.099.872-SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 24/9/2024 (Info 22 - Edição Extraordinária).

DIREITO ADMINISTRATIVO

SERVIÇOS PÚBLICOS

Não é lícita a cobrança pela concessionária de tarifa por esgoto não coletado ou despejado in natura nas galerias pluviais, sem qualquer tratamento

ODS 3, 6 E 16

Não é legítima a cobrança de tarifa de esgoto quando há o despejo de esgoto in natura em galerias pluviais, configurando poluição ambiental.

O uso de galerias pluviais para esgotamento sanitário só se justifica quando os efluentes nelas lançados estão devidamente tratados, sendo etapa essencial do saneamento básico.

Não foi intuito do Recurso Repetitivo (REsp 1.339.313/RJ - Tema 565) transformar o inadmissível ato antissanitário e antiambiental em ilícito impune e, pior, remunerado, pois, de fato e de direito, não se equivalem, de um lado, uso das galerias pluviais para escoamento de esgoto tratado e, do outro, poluição das galerias pluviais, dos rios e do mar com efluentes sem qualquer forma de tratamento, nem mesmo primário.

STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 2.115.320-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 14/10/2024 (Info 22 - Edição Extraordinária).

SERVIÇOS PÚBLICOS

A ação de cobrança ajuizada em desfavor da Fazenda Pública, seja por conta de dívida tributária ou não tributária, está sujeita ao prazo prescricional de 5 anos, previsto no Decreto 20.910/1932

ODS 16

A cobrança de tarifas de água e esgoto em desfavor da Fazenda Pública sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto 20.910/1932, devido à aplicação da norma específica para dívidas passivas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza tributária ou não. Esse entendimento prevalece sobre o regime geral do Código Civil, pois o Decreto foi recepcionado como lei especial.

STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 2.138.876-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 14/10/2024 (Info 22 - Edição Extraordinária).

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

O réu foi condenado com fundamento no caput do art. 11 da LIA; a Lei 14.230/2021 eliminou a possibilidade de condenação com base no caput; ainda assim, a condenação poderá ser mantida caso a conduta esteja prevista em algum dos incisos do art. 11

ODS 16

Caso adaptado: Regina, prefeita de um município do interior, e seu marido João, secretário de finanças e proprietário do supermercado Alfa, foram acusados de improbidade administrativa após a administração municipal contratar diretamente o açougue Delta, uma empresa de fachada vinculada ao supermercado Alfa, para fornecer merenda escolar. A fraude consistia no fornecimento dos produtos pelo supermercado Alfa, com repasses financeiros realizados por meio da empresa de fachada. Apesar da ausência de superfaturamento ou falta de entrega, a contratação direta violou os princípios da moralidade e impessoalidade. O Ministério Público ajuizou ação de improbidade, e os réus foram condenados em primeira instância com base no caput do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Após a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei nº 8.429/92, os réus recorreram alegando que a nova legislação deveria ser aplicada ao caso, já que o art. 11 da antiga lei havia sido alterado, tornando o caput taxativo e não mais exemplificativo. Eles argumentaram que sua conduta deixou de ser ato de improbidade administrativa, pois não poderia mais ser enquadrada no caput do art. 11. No entanto, o Tribunal de Justiça manteve a condenação, e o recurso especial ao STJ também não foi acolhido.

O STJ reconheceu a aplicação imediata da Lei nº 14.230/2021 a processos em curso sem trânsito em julgado, mas concluiu que não houve abolição da tipicidade da conduta, pois a prática permaneceu proibida no inciso V do art. 11 da LIA. Assim, a continuidade típico-normativa garantiu a manutenção da condenação dos réus, que não foram absolvidos.

Não há abolição da tipicidade da conduta de improbidade administrativa, reconhecida antes das alterações dadas pela Lei 14.230/2021, quando os fatos analisados evidenciarem a concretização das novas hipóteses de condutas previstas nos incisos do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), em razão do princípio da continuidade típico-normativa.

STJ. 1ª Turma. REsp 2.061.719-TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 27/8/2024 (Info 22 - Edição Extraordinária).

TEMAS DIVERSOS

Enfermeiras obstétricas podem realizar parto domiciliar sem distocias independentemente da presença ou assistência direta de profissional médico

ODS 3 E 16

Os enfermeiros estão autorizados, nos termos do art. 11, II, da Lei nº 7.498/1986, a realizar partos sem distocia mesmo sem a presença ou assistência direta de médico.

A identificação da distocia não é privativa dos médicos, conforme interpretação da Lei nº 12.842/2013 (Lei do Ato Médico), sendo que, ao identificar a distocia, cabe à enfermeira obstétrica encaminhar a paciente ao médico, que terá competência exclusiva para diagnosticar eventual doença.

A Portaria nº 353/2017 do Ministério da Saúde reforça que o parto normal de baixo risco pode ser realizado tanto por médico obstetra quanto por enfermeira obstétrica e obstetritz.

STJ. 1ª Turma. REsp 2.099.736-RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 20/8/2024 (Info 22 - Edição Extraordinária).

DIREITO AMBIENTAL

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA

O Ibama possui o dever-poder de fiscalizar e exercer poder de polícia diante de qualquer atividade que ponha em risco o meio ambiente, ainda que a competência para o licenciamento seja de outro órgão público

ODS 15 E 16

O IBAMA possui o dever-poder de fiscalizar e exercer poder de polícia sobre qualquer atividade que coloque em risco o meio ambiente, mesmo que a competência para o licenciamento ambiental seja de outro órgão público. A competência para licenciar não se confunde com a competência para fiscalizar.

A atuação supletiva de um ente federal é permitida, desde que comprovada omissão ou insuficiência na fiscalização pelo ente originalmente competente para o licenciamento ou autorização ambiental, conforme interpretação do art. 17, § 3º, da LC 140/2011 pelo STF na ADI 4.757/DF.

STJ. 1ª Turma. AgInt no AREsp 1.624.736-MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 2/12/2024 (Info 22 - Edição Extraordinária).

CÓDIGO FLORESTAL

O rancho de pesca de uso privado, construído irregularmente em APP, não se enquadra nas exceções previstas no art. 61-A do Código Florestal (não é turismo rural / ecoturismo)

ODS 13 E 16

Caso adaptado: João construiu um rancho de pesca em uma Área de Preservação Permanente (APP), sem autorização ambiental e suprimindo vegetação nativa, o que é proibido por lei.

O Ministério Público ingressou com ação civil pública, pedindo a demolição do imóvel, a recuperação da área degradada e indenização pelos danos ambientais.

João alegou que o rancho era para lazer privado e se enquadrava nas exceções do art. 61-A do Código Florestal, que permite atividades de turismo rural e ecoturismo em APPs.

O STJ, contudo, rejeitou os argumentos de João, afirmando que o rancho de uso privado não pode ser considerado turismo rural ou ecoturismo considerando que as atividades turísticas, para serem assim consideradas, “devem gerar movimentação econômica, trabalho, emprego, renda e receitas públicas, constituindo-se instrumento de desenvolvimento econômico e social, promoção e diversidade cultural e preservação da biodiversidade” (art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 11.771/2008).

STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1.884.722-MS, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 26/8/2024 (Info 22 - Edição Extraordinária).

**DIREITO NOTARIAL
E REGISTRAL**

REGIME JURÍDICO

A legislação brasileira preserva a nomeação do notário ou oficial de registros para o cargo, mas não garante que o nomeado seja mantido no mesmo cartório, podendo haver mudanças em sua lotação, por meio da anexação, desanexação ou desmembramento

ODS 16

Caso adaptado: João foi aprovado em concurso público e assumiu a titularidade de um cartório que acumulava múltiplas serventias, incluindo Tabelionato de Protesto de Títulos, Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais, Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Registro de Títulos e Documentos.

Anos depois, a Lei estadual determinou a desanexação do Tabelionato de Protesto de Títulos, transferindo-o para o Tabelionato de Notas do mesmo município.

Insatisfeito com a situação, João impetrou mandado de segurança alegando violação de seu direito líquido e certo à titularidade do cartório em sua configuração original.

Ao analisar um recurso contra o acórdão do TJ, o STJ negou o pedido de João, baseando-se em uma interpretação transversa da Súmula 46 do STF, para concluir que o desmembramento de serventia não viola o princípio da vitaliciedade.

A decisão fundamentou-se na Lei nº 8.935/94, que proíbe a cumulação de serviços notariais e de registros públicos, exceto em municípios que não comportem mais de um serviço, bem como na Constituição Federal, que prevê o exercício dos serviços notariais em caráter privado por delegação do Poder Público. Assim, embora seja preservada a nomeação do notário para o cargo, não há garantia de manutenção no mesmo cartório, sendo possível a alteração de sua lotação através de anexação, desanexação ou desmembramento.

STJ. 2ª Turma. AgInt no RMS 71.477-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 13/8/2024 (Info 22 - Edição Extraordinária).

DIREITO CIVIL

BEM DE FAMÍLIA

É impenhorável o imóvel residencial caracterizado como bem de família em sua integralidade, impedindo sua alienação em hasta pública, salvo se se tratar de imóvel suscetível de divisão

ODS 16

Caso hipotético: João e Regina eram casados e possuíam um imóvel residencial como único bem, que foi parcialmente herdado pelos filhos Pedro, Ana e Carla após a morte de Regina em 2010.

Com o falecimento de João em 2016, que deixou dívidas tributárias, o Estado penhorou o imóvel no processo de inventário.

Os herdeiros argumentaram que o imóvel era bem de família, protegido pela Lei nº 8.009/90, mas o TJ reconheceu a impenhorabilidade apenas para a fração de Carla, que ainda residia no imóvel, permitindo a penhora das partes de Pedro e Ana, que não mais viviam lá.

Os herdeiros recorreram ao STJ, alegando que o imóvel, por ser indivisível e o único bem da família, deveria ser protegido integralmente pela impenhorabilidade, incluindo a parte herdada de Regina.

O STJ acolheu os argumentos, afirmando que, conforme a Lei nº 8.009/90 e o art. 843 do CPC/2015, a proteção da impenhorabilidade abrange o bem como um todo, independentemente da residência dos coproprietários, assegurando o direito de moradia e impedindo a alienação do imóvel em hasta pública, salvo se este for divisível.

O imóvel residencial caracterizado como bem de família é impenhorável em sua integralidade, mesmo que uma parte pertença ao executado.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.861.107-RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 10/12/2024 (Info 22 - Edição Extraordinária).

DIREITO EMPRESARIAL

SOCIEDADES EMPRESÁRIAS

O sócio-administrador está impedido de votar em questões que o afetem diretamente, e suas cotas não contam para o quórum em deliberações sobre sua gestão ou permanência no cargo

ODS 16

O sócio que está na condição de mandatário não pode votar matéria que lhe diga respeito diretamente, de modo que sua cota do capital social não deve ser incluída para fins de quórum de deliberação que envolva a sua administração, inclusive quando em discussão a sua permanência ou não no cargo de administrador.

STJ. 2ª Turma. AREsp 2.462.266-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/8/2024 (Info 22 - Edição Extraordinária).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O Juízo da Execução Fiscal pode determinar a penhora de bens de empresa em recuperação judicial, mas deve comunicar ao Juízo da Recuperação, que avaliará se é necessário substituir a garantia; a alienação ou levantamento dos valores não pode ocorrer sem essa análise

ODS 16

Imagine que a Fazenda Pública ingressou com execução fiscal contra empresa em recuperação judicial. O Juízo da execução fiscal pode determinar a penhora de bens dessa empresa?

Sim. O juiz da execução fiscal pode determinar a penhora dos bens, no entanto:

- não pode vender os bens penhorados;
- não pode levantar dinheiro penhorado;

Devendo comunicar a penhora ao juízo da recuperação judicial.

Após ser comunicado, o juízo da recuperação judicial:

- analisa se os bens penhorados são essenciais para a empresa continuar funcionando;
- pode determinar a substituição da penhora por outros bens;
- pode propor formas alternativas para pagar a dívida.

Na prática, ocorre uma cooperação entre os dois juízos:

- um juízo (da execução fiscal) identifica e penhora os bens;
- outro juízo (da recuperação judicial) analisa se a penhora pode prejudicar a recuperação da empresa e propõe ajustes, se necessário.

STJ. 1ª Turma. AgInt no AREsp 2.291.153-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 2/9/2024 (Info 22 - Edição Extraordinária).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

COMPETÊNCIA

Compete às Turmas da Primeira Seção (direito público) julgar recurso especial em execução de transação penal, quando a questão principal envolver matéria ambiental e administrativa, mesmo que a obrigação derive da transação penal

Baixa relevância para concursos

ODS 16

Compete às Turmas da Primeira Seção o processamento e julgamento de recursos especiais interpostos no âmbito de execução de acordo celebrado em transação penal, quando a matéria principal a ser discutida é de natureza ambiental e administrativa, ainda que a obrigação decorra de transação penal.

STJ. Corte Especial. CC 204.530-DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 7/8/2024 (Info 22 - Edição Extraordinária).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Se a ação tramitou no Juizado da Infância, a execução dos honorários pela Defensoria Pública, que fez a assistência jurídica da parte autora, também será nessa vara especializada, salvo se a exequente escolher outro juízo

ODS 16

O cumprimento de sentença, mesmo que referente exclusivamente a honorários, processar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, ainda que o feito no qual foi proferida a sentença em que fixada a verba honorária tenha tramitado perante juízo de vara especializada, salvo se outro for o juízo escolhido pelo exequente.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.859.295-MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 26/05/2020 (Info 673).

STJ. 2ª Turma. REsp 2.138.914-MS, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 26/11/2024 (Info 22 - Edição Extraordinária).

PROCESSO COLETIVO

A alteração do estatuto social, ampliando a categoria defendida por associação, após o ajuizamento de demanda coletiva e a prolação da sentença, não modifica os limites subjetivos da coisa julgada para que os novos substituídos possam se beneficiar do título executivo

ODS 16

Caso hipotético: em 2004, a ANFIP impetrou Mandado de Segurança Coletivo para garantir que os Auditores Fiscais da Previdência Social aposentados recebessem a gratificação GIFA em paridade com os servidores ativos.

Em 2006, o juízo prolatou sentença favorável aos substituídos, ou seja, os Auditores da Previdência Social. A União recorreu.

Em 2007, houve a unificação das carreiras de Auditor Fiscal da Previdência Social e Auditor Fiscal da Receita Federal, criando o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB). Com isso, a ANFIP alterou seus estatutos para representar a nova carreira unificada.

Em 2013, a sentença do MS transitou em julgado.

Anos depois, Regina, Auditora Fiscal da Receita Federal aposentada, tentou executar a sentença coletiva, mas a União alegou que ela não era parte do grupo originalmente substituído pela ANFIP em 2004, argumento aceito pelas instâncias inferiores.

O STJ reafirmou que os limites subjetivos da coisa julgada são determinados pela demanda inicial, ou seja, apenas os Auditores Fiscais da Previdência Social substituídos em 2004 foram beneficiados pela decisão. A unificação das carreiras em 2007 e a alteração dos estatutos da ANFIP não alteraram os beneficiários do título executivo, pois tal mudança posterior não tem o poder de ampliar os efeitos da coisa julgada. Caso contrário, haveria insegurança jurídica, já que bastaria uma modificação estatutária para incluir novos substituídos.

Assim, o STJ concluiu que Regina não pode se beneficiar da decisão coletiva. A sentença proferida em favor dos Auditores Fiscais da Previdência Social não abrange os Auditores Fiscais da Receita Federal e, portanto, os efeitos da coisa julgada permanecem restritos ao grupo originalmente representado pela ANFIP em 2004.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.907.010-DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 24/9/2024 (Info 22 - Edição Extraordinária).

PROCESSO COLETIVO

A coisa julgada em ação coletiva proposta por sindicato abrange toda a categoria profissional, não só filiados, podendo beneficiar também trabalhadores de outros sindicatos, desde que pertencentes à mesma categoria geral

ODS 16

Caso adaptado: em 2005, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão (SINTSEP) ajuizou ação coletiva buscando benefício para os servidores. A sentença foi favorável e transitou em julgado.

Regina, uma servidora pública estadual filiada a outro sindicato mais específico (sindicato dos servidores públicos da educação) ingressou com execução individual da sentença. O Estado do Maranhão se opôs, argumentando que ela não tinha direito por não ser filiada ao SINTSEP, pertencer a sindicato específico e não constar na listagem inicial.

O STJ rejeitou os argumentos do Estado, baseando-se no entendimento do STF (RE 646.104/SP - Tema 488/RG) de que a unicidade sindical não pode impedir a execução individual de sentença obtida em favor de toda categoria. As regras trabalhistas sobre unicidade e especificidade sindical têm finalidade diferente das regras do processo civil coletivo.

Não havendo delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva proposta por sindicato deve alcançar todas as pessoas abrangidas pela categoria profissional, e não apenas pelos seus filiados, podendo, ainda, ser aproveitada por trabalhadores vinculados a outro ente sindical, desde que contidos no universo daquele mais abrangente.

STJ. 2ª Turma. AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 2.189.867-MA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 8/8/2024 (Info 22 - Edição Extraordinária).

DIREITO TRIBUTÁRIO

IRPF

O regime de cálculo em separado do Imposto sobre a Renda incidente sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), prevista no art. 12-A da Lei 7.713/88, na redação dada pela Lei 12.350/2010, não se aplica a fatos geradores ocorridos antes de sua entrada em vigor

ODS 16

Caso hipotético: em 1994, um erro na conversão da moeda causou uma perda salarial de 11,98% para servidores públicos, incluindo Pedro, que ajuizou ação para corrigir o valor e receber os atrasados. Ao final, a sentença foi favorável à Pedro que teve o direito de receber R\$ 200 mil de atrasados.

Em 2009, ao executar a sentença, surgiu a controvérsia sobre como calcular o Imposto de Renda sobre esse valor, com três posições: 1) cobrar o imposto de uma vez em 2009 com alíquota máxima; 2) dividir o valor pelos meses devidos e somar aos rendimentos mensais para calcular o imposto progressivo; e 3) calcular o imposto sobre as parcelas mensais isoladamente, sem somar ao salário, com base no art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, que permite a tributação em separado.

Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.

O STJ acolheu a segunda posição, pois o caso ocorreu antes da vigência do art. 12-A (inserido em 2010), que não pode ser aplicado retroativamente, e a tributação em separado equivaleria a um benefício fiscal não autorizado, violando os princípios da legalidade, isonomia e capacidade contributiva. Assim, o cálculo do imposto deve considerar a soma dos rendimentos mensais, conforme previsto na legislação vigente à época.

STJ. 1ª Turma. AREsp 1.286.096-RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Rel. para acórdão Min. Regina Helena Costa, julgado em 12/11/2024 (Info 22 - Edição Extraordinária).

ISS

Na hipótese em que, de forma autônoma, ocorre a prestação de serviço de habilitação de linhas telefônicas para outras sociedades empresárias, e não o serviço de telecomunicação, há incidência do ISSQN

ODS 16

Caso hipotético: a empresa Alfa atua no mercado de telecomunicações prestando serviços de habilitação de linhas telefônicas para outras empresas, como a TIM, sem fornecer diretamente serviços de telefonia. O Município entendeu que esses serviços estavam sujeitos ao ISSQN, mas a Alfa questionou, alegando que se tratava de uma atividade-meio e, portanto, não tributável. O STJ rejeitou o argumento da Alfa, entendendo que a habilitação de linhas é um serviço autônomo e técnico, enquadrado no item 14.02 da lista anexa à LC 116/2003, que prevê a incidência do ISSQN sobre serviços de suporte técnico e assistência.

Mesmo sendo acessório ou preparatório, o serviço não se confunde com a atividade-fim das operadoras de telecomunicação e, por isso, é tributável.

O serviço de habilitação de linhas telefônicas é independente e com finalidade própria, não se enquadrando como atividade-meio essencial das operadoras de telecomunicação.

STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 2.129.142-SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 30/9/2024 (Info 22 - Edição Extraordinária).

PIS/COFINS

Os valores repassados pelas operadoras de telefonia a outras empresas, a título de interconexão e roaming, não compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS por não configurarem receita ou faturamento

ODS 16

Os valores referentes à interconexão e ao *roaming* (a serem repassados a outras operadoras pelos serviços prestados), arrecadados de seus usuários pelas operadoras de telefonia, por não integrarem o patrimônio da contribuinte, não configuram receita ou faturamento e, portanto, não compõem as bases de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1.599.065-DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 11/9/2024 (Info 22 - Edição Extraordinária).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

APOSENTADORIA

Para que o período de auxílio-doença seja computado como tempo de contribuição, ele deve estar intercalado com períodos de efetiva atividade laborativa, não sendo suficiente apenas uma contribuição isolada como segurado facultativo

ODS 16

O cômputo dos salários-de-benefício como salários-de-contribuição somente será admissível se, no período básico de cálculo - PBC, houver afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária.

STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 2.113.564-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/8/2024 (Info 22 - Edição Extraordinária).

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Configurada a ilicitude da terceirização, a empresa tomadora passa a ser responsável pelo adimplemento do débito das contribuições previdenciárias, em virtude da formação de vínculo empregatício direto com os empregados fictamente contratados pelas empresas interpostas

ODS 16

Caso adaptado: a ALFA S.A., uma indústria de vestuário, foi autuada em R\$ 10 milhões por sonegação de contribuições previdenciárias após a Administração Tributária descobrir um esquema de terceirização fictícia. A empresa contratava serviços das empresas Beta, Ômega e Delta, cujos sócios majoritários eram, na verdade, dirigentes da própria ALFA, que recebiam a maior parte de seus salários como distribuição antecipada de lucros.

O STJ manteve a autuação, fundamentando que a fiscalização previdenciária tem legitimidade para identificar relações de emprego disfarçadas e cobrar os tributos devidos, conforme previsto no art. 33, § 3º, da Lei nº 8.212/1991.

Ficou constada a existência de confusão patrimonial entre as empresas e identificou os elementos característicos de vínculo empregatício direto: subordinação, onerosidade, pessoalidade e habitualidade.

Embora o STF tenha decidido pela licitude da terceirização em geral (ADPF 324 e RE 958.252), o caso da ALFA se diferencia por envolver fraude comprovada, já que as empresas terceirizadas não possuíam autonomia real e eram meras fachadas. Assim, o STJ determinou

que a empresa tomadora é responsável pelo pagamento das contribuições previdenciárias devido à formação de vínculo empregatício direto com os empregados fictamente contratados pelas empresas interpostas.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.652.347-SC, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 13/8/2024 (Info 22 - Edição Extraordinária).